

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3478 -
3479/2534

นาย ชู เชิด เกษม สุข
นาย สวัสดิ์ สาย ทิพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 364, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 216

พนักงานอัยการยื่นฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ผู้เสียหายยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในมูลความผิดเดียวกัน ศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน แล้วพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ดังนั้นพนักงานอัยการไม่มีสิทธิฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 364, 365(2)(3), 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365, 83 จำคุกคนละ 6 เดือน ทางนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่

การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก
คนละ 4 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 365 ประกอบด้วยมาตรา 364 ให้ปรับ 1,500 บาท อีกสถาน
หนึ่ง เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้ว คงปรับ
1,000 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์ทั้งสองเฉพาะส่วนที่เกี่ยว
กับจำเลยที่ 2

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่าคำฟ้องของพนักงานอัยการ
จังหวัดมหาสารคาม โจทก์ที่ 1 ไม่ได้ฟ้องจำเลยที่ 2 แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งรับฎีกาของ
โจทก์ที่ 1 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 มาด้วย ซึ่งเป็นเรื่องนอกฟ้อง ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัยให้และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 2 มีนางไกรและนางวิรัตน์เบิกความ
ว่า จำเลยที่ 2 ยื่นขวางประตูไม่ให้นางไกรเข้าบ้านแต่พยานโจทก์ที่ 2 ทั้งสองปาก
มิได้ให้การถึงเรื่องนี้ไว้ในชั้นสอบสวน หากเป็นจริงดังที่พยานเบิกความ ก็น่าจะ
ให้การไว้ในชั้นสอบสวนด้วย ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ยื่นขวางนางไกรไว้ใน
ขณะที่จำเลยที่ 1 เข้าไปเอาเครื่องเล่นวีดีโอเทปลำพังแต่จำเลยที่ 2 ไปและกลับ
พร้อมจำเลยที่ 1 ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 เพราะ
ข้อเท็จจริงอาจเป็นดังที่จำเลยที่ 2 ต่อสู้ก็ได้

พิพาทขายิน

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>